

0002872-47.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LEYLA MARIA DA SILVA LACAZ

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... no sentido de não se aplicar ao furto qualificado (RT 627/375 e 770/540). Por outro lado, parece-me que o valor menor do produto do crime não deve afetar o desvalor da figura típica do furto qualificado, não havendo como se tratar da mesma forma a figura simples e a qualificada. Assim sendo, provada a imputação feita aos réus na denúncia, passo a dosar-lhes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9074, São Paulo-SP - E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Físico nº:

0002872-47.2014.8.26.0050 - Cont: 290/14

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

CF, IP-Flagr. - 93/2014 - 52º Distrito Policial - Parque São Jorge, 017/2014 -

52º Distrito Policial - Parque São Jorge

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FERREIRA DA SILVA e PABLO SERGIO OLIVEIRA GONZALEZ.

Aos 17 de outubro de 2017, às 15h45, nesta cidade e Comarca de São Paulo, na sala de audiências da 14ª Vara Criminal sob a presidência da Meritíssima Juíza de Direito, DRA. LEYLA MARIA DA SILVA LACAZ, comigo escrevente a seu cargo abaixo assinado, foi aberta a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação penal supracitada. Apregoadas as partes, compareceram o Promotor de Justiça, DR. NELSON CESAR SANTOS PEIXOTO, o Defensor Público - Dr. BRUNO BATISTA GOMES AMARTIELO MEDOLA, o réu preso e escoltado, LUCAS FERREIRA DA SILVA, o representante da vítima Rafael Ferreira dos Santos, as testemunhas de acusação Robson Vanderlei de Oliveira Batista e Erick Melo Gortchenko. AUSENTE o réu solto PABLO SERGIO OLIVEIRA GONZALEZ, ciente desta audiência. Pela MMA. Juíza de Direito foi dito: Deixo consignado que o acusado LUCAS permaneceu algemado, posto que a escolta é formada por um único policial, não sendo, por óbvio, suficiente para garantir a segurança e integridade física das pessoas que se encontram no recinto. Alie-se a isso que, segundo o policial militar que o escolta, há possibilidade de fuga, como aconteceu em passado não muito remoto, em que o indivíduo detido conseguiu se evadir algemado. Acrescento ainda que a sala de audiência é pequena e a proximidade de contato físico entre acusados e as demais pessoas é insignificante, podendo uma delas ser rendida facilmente. Mesmo em não havendo o perigo de rendição de pessoa alguma, o grande número de pessoas que circulam neste Fórum, recomenda que se tome todas as precauções para evitar-se mal

maior, salientando que o parecer técnico do responsável pelo policiamento desta unidade judiciária sugere o risco à integridade física dos policiais, de terceiros e do próprio preso, em caso de não utilização de algemas. Iniciados os trabalhos, pela MMA. Juíza foi dito: o réu PABLO SERGIO OLIVEIRA GONZALEZ foi devidamente citado (fls.134). Intimado desta audiência, não se fez presente e tampouco justificou a ausência. Destarte, declaro a REVELIA dele a partir deste ato. Nos termos do artigo 367 do CPP, prossigam-se os autos. Ato contínuo, NOS TERMOS DO ARTIGO 405, PARÁGRAFO 1º, do CPP, POR MEIO DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL pelo sistema informatizado do Tribunal de Justiça SAJPG5, ouviram o representante da vítima e as testemunhas de acusação Erick e Robson Vanderlei. A seguir foi garantido ao acusado Lucas Ferreira da Silva o direito de prévia entrevista com seu Defensor e, consecutivamente, foi ele interrogado. Encerrada a instrução, na fase do artigo 402 do CPP, foi dada a palavra às partes para manifestarem sobre alguma diligência a ser requerida, momento que ambas disseram não ter diligência alguma a ser efetuada. Em seguida, passados aos debates orais, foi dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça que manifestou-se oralmente conforme GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL pelo sistema informatizado do Tribunal de Justiça SAJPG5. Em seguida, dada a palavra ao Dr. Defensor, este se manifestou oralmente conforme GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL pelo sistema informatizado do Tribunal de Justiça SAJPG5. Pela MMA. Juíza foi proferida a seguinte sentença: Vistos, etc. Lucas Ferreira da Silva e Pablo Sérgio Oliveira Gonzalez, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, pelo fato de, no dia 13 de janeiro 2014, por volta das 15h30m, na Travessa Caetano dos Santos Batista, nesta Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnio, subtraírem, para eles, trinta metros de fios elétricos, em prejuízo da Telefônica/Vivo do Brasil S.A. Acompanha a denúncia o inquérito policial de fls. 03/64. A denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2014 (fls. 67). Os réus foram procurados nos endereços referidos nos autos como sendo o local de sua residência, mas, não foram encontrados. Citados por edital, não atenderam ao chamado judicial, suspendendo-se o processo e o lapso prescricional. Na mesma oportunidade, revogou-se a liberdade provisória concedida aos réus, expedindo-se mandados de prisão (fls. 119/121). Os réus foram presos e citados (fls. 129, 131 e 134). Apresentou-se resposta (fls. 136/138). Revogou-se a suspensão condicional do processo e do lapso prescricional e concedeu-se ao réu Pablo a liberdade provisória (fls. 142/144). Juntaram-se folhas de antecedentes e certidões (autos em apenso), bem como laudos de exame de corpo de delito (fls. 97/101), de exame em peças (ferramentas - fls. 72/78 e mochila - fls. 79/81) e de exame em local do fato (fls. 91/95). Ouviram-se o representante da empresa vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório do acusado Lucas (CD - autos em apenso). O réu Pablo não compareceu à audiência designada, decretando-se a sua revelia. Encerrada a instrução, passaram as partes aos debates, momento em que o Dr. Promotor de Justiça, analisando todo o conjunto probatório carreado para os autos, requereu a procedência da ação penal. O Doutor Defensor, por seu turno, após o exame das provas produzidas, postulou o reconhecimento da circunstância atenuante confissão; o reconhecimento do furto privilegiado; a aplicação da pena no mínimo legal; a fixação de regime aberto e o direito de apelar em liberdade. Relatei. DECIDO. O boletim de ocorrência n. 93/2014, referente ao fato retratado na denúncia, está encartado a fls. 14/17. O auto de exibição e apreensão menciona que foram apreendidos trinta metros de cabo de CA; ferramentas e mochila (fls. 18/19). O acusado Lucas, em seu interrogatório extrajudicial, negou a acusação que lhe foi feita na denúncia. Contou o interrogando que voltava de seu trabalho quando foi abordado por policiais. O interrogando estava a certa distância do réu Pablo, com que foi encontrado fio de telefone e alicate grande. O interrogando não conhecia o acusado Pablo, mas, já o tinha visto no ferro velho onde trabalha. Informou o interrogando que no momento de sua prisão estava com uma mochila, contendo ferramentas que usa em seu ofício (fls. 10). O réu Pablo, em sede inquisitiva, manteve-se em silêncio (fls. 12). Em Juízo, o acusado Lucas confessou a prática criminosa. Mencionou o interrogando que ele e Pablo foram até o local referido na denúncia e cortaram os fios de telefone. Falou o interrogando que venderia os fios de telefone para a aquisição de drogas. O representante da empresa

vítima declarou que foi convidado a comparecer à delegacia de polícia, pois indivíduos teriam subtraído fios de telefone e seria necessário o reconhecimento do material apreendido. O declarante deslocou-se até o distrito policial e, lá chegando, reconheceu os bens apreendidos, vários metros de fios de cobre, como sendo da empresa para qual prestava serviços. Aduziu o declarante que viu na ocasião as ferramentas apreendidas em poder dos indivíduos detidos, ou seja, alicate e chaves de fendas que são usualmente usadas para a subtração dos fios de cobre. Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram uma senhora que apontava para dois indivíduos que estavam a frente. Os depoentes foram ao encontro daquela senhora que noticiou a ambos que dois indivíduos haviam subtraído os fios de telefone. Os depoentes foram ao encalço dos dois indivíduos e conseguiram abordá-los. Em poder do acusado Pablo, eles localizaram um saco preto em cujo interior havia metros de fios de cobre e um alicate grande. Com o réu Lucas, eles encontraram uma mochila com ferramentas, alicates. Os acusados foram indagados e um deles admitiu a subtração dos fios de cobre. O outro negou o fato. Os depoentes não encontraram mais a senhora que os acionou. Ante os elementos probatórios carreados para os autos, inquestionável que os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnio, subtraíram o bem indicado na denúncia. Para tanto, eles compareceram ao local dos fatos, momento em que, usando as ferramentas que com eles foram apreendidas, cortaram fios de cobre e, em seguida, de posse da res deixaram o local. No instante em que caminhavam, os réus foram surpreendidos pelos policiais que os abordaram e encontraram em a fiação e as ferramentas em poder deles. O furto retratado na denúncia vem confirmado pela confissão do réu Lucas em sede policial; a apreensão da res e ferramentas em poder de ambos os acusados, que caminhavam juntos e o depoimento dos policiais militares que os abordaram, além das declarações do representante da empresa vítima que afirmou que os fios de cobre pertenciam a ela. Some-se a isso que foram apreendidos instrumentos compatíveis com a ação dos acusados (alicates). Caracterizado o concurso de agentes para o cometimento do furto, salientando que os meliantes agiram com uniformidade de propósito ao subtraírem os fios de cobre. Configurado o furto consumado posto que os acusados alcançaram a posse da coisa, ainda que por breve período de tempo. Afasto a tese do privilégio, pois a Jurisprudência do STF é pacífica no sentido de não se aplicar ao furto qualificado (RT 627/375 e 770/540). Por outro lado, parece-me que o valor menor do produto do crime não deve afetar o desvalor da figura típica do furto qualificado, não havendo como se tratar da mesma forma a figura simples e a qualificada. Assim sendo, provada a imputação feita aos réus na denúncia, passo a dosar-lhes a pena nos termos do artigo 59 do Código Penal. O acusado Pablo ostenta bons antecedentes. Por conseguinte, a pena deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa. O acusado Lucas registra várias anotações e três condenações definitivas (fls. 48/52). Uma das condenações é por fato anterior aquele retratado na denúncia e as duas outras por fatos posteriores. Por conseguinte, fixo-lhe a pena acima do mínimo legal, considerando, nos termos do artigo 59 do Código Penal, a personalidade e a conduta voltadas à prática criminosas, bem como seu comportamento após o crime, ou seja, 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Diante do reconhecimento de duas circunstâncias, uma a recomendar a elevação da sanção, maus antecedentes, e a outra a suta atenuação, confissão, a reprimenda permanecerá no patamar já aplicado. O réu Pablo ostenta bons antecedentes. Portanto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'c', do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena a ele imposta. O acusado Lucas registra várias condenações e sua situação processual é indefinida. Ao que tudo indica, o réu Lucas recebeu benefícios legais e não soube aproveitá-los, tornando a reincidir. Este quadro revela que ele tem personalidade voltada à prática de infrações penais. Alie-se a isso que todas as vezes em que esteve solto tornou a delinquir, traindo a confiança que lhe foi depositada, possivelmente apostando na impunidade. Portanto, no caso em tela o regime mais adequado ao cumprimento da pena, para a reprovação da conduta do acusado e a reiteração da empreitada criminosas, é o fechado. Isto posto, julgo procedente a ação penal e condeno Pablo Sérgio Oliveira Gonzalez, qualificado nos

autos, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, iniciando seu cumprimento em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cujo valor fixo no mínimo legal, eis que a situação financeira do acusado assim recomenda, pela prática do delito descrito no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, e Lucas Ferreira da Silva, qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, iniciando seu cumprimento em regime fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, cujo valor fixo no mínimo legal, eis que a situação financeira do acusado assim recomenda, pela prática do delito descrito no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c.c. artigo 65, inciso III, alínea 'd', ambos do Código Penal. O acusado Lucas respondeu a este feito preso, após a revogação da liberdade provisória que lhe foi concedida. Registra maus antecedentes. Não aprendeu coisa alguma com a experiência anterior. Revelou conduta e personalidade voltadas à prática criminosa. Nada recomenda a sua soltura. Por conseguinte, a fim de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, mantenho a custódia cautelar do acusado. Expeça-se mandado de prisão, agora em razão da condenação. O réu Lucas, após a prática do crime referido na denúncia, tornou a reincidir. Foi preso e beneficiado com a liberdade provisória. Não aproveitou a oportunidade que lhe foi dada e delinqüiu, sendo preso novamente. Portanto, diante de tal cenário, deixo de substituir a pena privativa de liberdade imposta ao acusado Lucas pela restritiva de direitos, eis que seu comportamento demonstra que solto ele insiste em agredir bem jurídico alheio, reiterando na conduta criminosa, não sendo suficiente, no caso em tela, para a prevenção e repressão criminosa tão somente a substituição. O acusado Pablo respondeu a este processo solto. Portanto, faculto-lhes o direito de recorrer em liberdade. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao réu Pablo por uma restritiva de direitos, ou seja, prestação de serviços à comunidade, pelo prazo fixado ao da pena corporal, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Oportunamente, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados. Ferramentas e mochila apreendidas: decorrido o prazo mencionado no artigo 123 do Código de Processo Penal: destruam-se. Cabos de telefonia: devolvidos (fls. 19). Autorizo 'xerox'. Publicada esta sentença em audiência, registre-se, cumpra-se, saindo as partes intimadas. São Paulo, 17 de outubro de 2017. Eu, _____, Edivânia B. Nêris, digitei.

MMA. Juíza de Direito, Dra. Leyla Maria da Silva Lacaz:
Promotor de Justiça, Dr. Nelson Cesar Santos Peixoto:
Defensor Público - Dr. Bruno Batista Gomes Amartielo Medola:
Réus,
Lucas Ferreira da Silva:
Pablo Sérgio Oliveira Gonzalez (revel).

TERMO DE CIÊNCIA E RECURSO - CONTROLE: 290/14

Declaro estar ciente da sentença proferida em audiência e manifesto o desejo de:

() Recorrer () Não recorrer - _____
Promotor(a) de Justiça

() Recorrer () Não recorrer - _____
Defensor Público

() Recorrer () Não recorrer - _____
Réu Lucas Ferreira da Silva.

() Recorrer () Não recorrer - _____
Réu Pablo Sergio Oliveira
Gonzales(revel).